MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo Federal NOA–NEA de Infraestructura y Saneamiento Fiscal

Nación y las provincias del Noroeste y del Noreste acuerdan una cartera única de obras elegidas con criterios públicos (costo logístico ahorrado, población y empleo alcanzados), financiamiento asegurado antes de licitar y, como condición de los aportes nacionales a obras nuevas, el cumplimiento de las metas fiscales vigentes y la publicación de cada obra.

Propuesta 28: Rutas, energía y agua para el Norte
Cuándo: Fase I
Trámite: Acuerdo Nación-provincias (arts. 124 y 125 CN). Lo firman el Ministro de Economía y los gobernadores; lo aprueba el Congreso en la ley «Ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura» (art. 22) o en su actualización, y cada Legislatura según su Constitución (criterio B14).

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del Ministerio de Economía, y las PROVINCIAS DE SALTA, JUJUY, TUCUMÁN, CATAMARCA, SANTIAGO DEL ESTERO, LA RIOJA, CHACO, FORMOSA, CORRIENTES y MISIONES que lo suscriben, representadas por sus Gobernadores, en adelante «las partes».

Que las provincias del Noroeste y del Noreste soportan el mayor costo logístico del país para llevar su producción a los puertos, por la distancia y por el estado de su red ferroviaria y vial.

Que muchas obras de la región se iniciaron sin financiamiento asegurado y quedaron paralizadas, y que su selección no siempre respondió a criterios conocidos.

Que las Leyes N° 25.917 y N° 27.428 establecen el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, cuyas reglas deben ser la base de cualquier compromiso de financiamiento entre la Nación y las provincias.

Que la Ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura y la reforma del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones prevén una cartera única con criterios públicos, financiamiento asegurado y montos mínimos de inversión menores en estas regiones.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan: a) armar una cartera única de obras de infraestructura para el Noroeste y el Noreste argentinos, seleccionadas con criterios públicos y publicadas completas; b) asegurar su financiamiento antes de licitar o reanudar cada obra; y c) sujetar los aportes nacionales a obras nuevas al cumplimiento de metas de saneamiento fiscal y de transparencia por cada provincia.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Prioridades. La cartera dará prioridad a la logística de salida de la producción —ferrocarril de carga, rutas troncales y corredores bioceánicos hacia el Pacífico— y a la energía y el agua para la producción.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Criterios públicos. Las obras se ordenarán según criterios públicos que considerarán, al menos, el costo logístico ahorrado y la población y el empleo alcanzados, con la metodología de puntaje que apruebe la autoridad nacional de aplicación del Presupuesto Plurianual de Infraestructura. Ninguna obra integrará la cartera sin su ficha y su puntaje publicados. Toda obra que no figure en la cláusula cuarta solo podrá incorporarse si supera los mismos criterios.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Obras de arranque. La cartera comienza por las siguientes obras: a) la renovación de vías que reste en el corredor del Ferrocarril General Belgrano entre Joaquín V. González, Avia Terai y los puertos del Gran Rosario, el sostenimiento del ramal C3 entre Avia Terai y Barranqueras y la rehabilitación de los ramales C14 (Salta–Socompa) y C15 (Embarcación–Pocitos); b) la pavimentación de la Ruta Nacional 51 entre Campo Amarillo y el Paso de Sico y la conservación de las Rutas Nacionales 81, 16 y 52; c) la terminación del tramo iniciado del Gasoducto del Noreste Argentino en la Provincia de Formosa; los tramos hacia la Provincia de Salta se considerarán según el estudio técnico que realice el Estado nacional; y d) la terminación del Segundo Acueducto del Interior del Chaco. Las obras ferroviarias se exigirán en primer lugar al concesionario de la red de cargas, sin aporte del Tesoro nacional, y solo en su defecto se ejecutarán con recursos públicos.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Cartera completa. Dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de la firma, las partes elaborarán y publicarán la cartera completa, con las propuestas de cada provincia y el puntaje de cada obra. La cartera integrará el Programa de Infraestructura del Norte Grande del Presupuesto Plurianual de Infraestructura.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Financiamiento. El Estado nacional financiará su parte de las obras con los recursos del Presupuesto Plurianual de Infraestructura, dentro del cupo de obras, con crédito de organismos multilaterales destinado a obras y, desde su creación por ley, con el fondo que reciba la recaudación de los aranceles de transición. Las provincias aportarán lo que se establezca en cada convenio de obra. Las partes coordinarán los catálogos provinciales de obras de contrapartida del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones con la cartera, para que esas obras se sumen a ella sin costo para el Tesoro. Ninguna obra se licitará ni se reanudará sin su financiamiento asegurado hasta la terminación.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Montos mínimos de inversión. El Estado nacional fijará, en la escala de montos mínimos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, montos inferiores para las provincias del Noroeste y del Noreste, conforme a la ley.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Saneamiento fiscal. Cada provincia se compromete a cumplir las reglas y metas que le correspondan en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal de las Leyes N° 25.917 y N° 27.428, y en el acuerdo federal que lo actualice. El presente Acuerdo no fija metas distintas. El cumplimiento, verificado por el órgano de ese Régimen, es condición para que el Estado nacional comprometa aportes a obras nuevas en la provincia; no afecta las obras ya contratadas.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Transparencia. Cada provincia publicará, en formato de datos abiertos: a) cada convocatoria, contrato, certificado y pago de las obras de la cartera que ejecute; y b) su ejecución presupuestaria trimestral y su stock de deuda. Las partes promoverán la adopción, por cada provincia, del estándar nacional de contrataciones abiertas.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Comisión de Seguimiento. Créase una Comisión de Seguimiento integrada por UN (1) representante del Estado nacional y UN (1) representante de cada provincia, con rango no inferior a secretario. Aprobará la cartera completa, verificará el cumplimiento de las cláusulas octava y novena, publicará sus actas y un informe anual de avance de cada obra.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Incumplimiento. Si una provincia no cumpliera la cláusula octava o la novena, la Comisión lo hará constar y lo publicará, y el Estado nacional suspenderá el compromiso de aportes a obras nuevas en esa provincia hasta que se acredite el cumplimiento. Las obras contratadas continuarán.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Adhesión. Las provincias del Noroeste y del Noreste que no lo suscriban en el acto inicial podrán adherir en cualquier momento, con los mismos derechos y obligaciones.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Vigencia. El presente Acuerdo rige desde su firma en todo lo que no requiera ratificación y, en lo demás, desde su ratificación, y por CUATRO (4) años. Se renueva automáticamente por períodos iguales, salvo denuncia con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días. La denuncia no afecta las obras contratadas.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Controversias. Las partes resolverán de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución del presente Acuerdo. En su defecto, quedarán sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Ratificación. El Estado nacional someterá el presente Acuerdo a la aprobación del Honorable Congreso de la Nación en la ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura (artículo 22) o, si se firmara después de su envío, en su actualización. Cada provincia lo someterá a la aprobación de su Legislatura cuando así lo exija su Constitución.
